

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3460/2530

ป.พ.พ. มาตรา 1663

นาง กา ญจนา มหิตธานุ ภาพ กับพวก

นาย หยวก ยิ้มแย้ม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1663 บัญญัติให้ผู้ตก อยู่ ในอันตรายใกล้ความตายทำ
พินัยกรรมด้วยวาจาได้ การที่ผู้ทำพินัยกรรมมีอาการป่วยหนักพูดจาไม่ได้ ไม่
สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้ แต่ไม่ปรากฏว่าขณะผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนา
กำหนดข้อพินัยกรรมนั้นผู้ทำพินัยกรรมตก อยู่ ในอันตรายใกล้ความตายไม่สามารถ
ทำพินัยกรรมตามแบบอื่น กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่จะทำพินัยกรรมด้วยวาจาตาม
บทบัญญัติดังกล่าวได้.

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ โจทก์ตั้งประเด็นมาว่าจำเลยที่ 1 ไปร้องขอให้ศาลสั่ง
ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนางบุญนาถ ยิ้มแย้ม ทั้งที่ความจริงนาง
บุญนาถทำพินัยกรรมด้วยวาจาในพฤติการณ์พิเศษ ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งหก

ฝ่ายจำเลยให้การต่อสู้ไว้โดยชัดแจ้งว่าพินัยกรรมตามฟ้องเป็นเอกสารปลอม เพราะ นายชาญ แสงทอง ทำขึ้นโดยผลการ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพินัยกรรมที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายนั่นเอง ทั้งจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ต่อไปอีกว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนาง บุญนาแล้ว เบื้องต้นสมควรจะวินิจฉัยว่าพินัยกรรมตามที่โจทก์อ้างชอบด้วย กฎหมายอันจะมีผลให้โจทก์ทั้งหกได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้นหรือไม่ ตาม พินัยกรรมเอกสารหมาย จ.1ที่โจทก์อ้าง ได้มีการทำขึ้นด้วยวาจาในกรณีมีพฤติการณ์ พิเศษ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1663 ที่บัญญัติว่า

"เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่ กำหนดไว้ได้ เช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจะทำพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้

เพื่อการนี้ ผู้ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยาน อย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น

พยานสองคนนั้นต้องไปแสดงตนต่อกรรมการอำเภอโดยมิชักช้าและแจ้ง ข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้น ทั้งต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ที่ทำ พินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ด้วย

ให้กรรมการอำเภอจดข้อความที่พยานนั้นแจ้งไว้ และพยานสองคนนั้นต้องลง ลายมือชื่อไว้ ฯลฯ"

การทำพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.1 ดังโจทก์อ้างนั้น ปรากฏว่าตามเอกสาร หมาย จ.2 เป็นบันทึกที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2507ใจความว่านางบุญนา มีความประสงค์ทำพินัยกรรม แต่นางบุญนาผู้ทำพินัยกรรมมีอาการป่วยหนัก พุดจา ไม่ได้ ไม่สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้ แต่นางบุญนาเคยสั่งไว้กับนายชาญ

แสงทอง และนายแสงวงษ์วงศ์ ว่าให้ผู้มีรายชื่อตามบันทึกดังกล่าว 6 คน ได้รับที่
พิพาทตามส่วนที่ระบุไว้ในบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 15 เดือนเดียวกันจึง
ได้มีการทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 ขึ้น มีข้อความอย่างเดียวกัน ที่ดินพิพาทที่
แต่ละคนจะได้รับตรงตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้เห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา
1663 ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายทำพินัยกรรมด้วยวาจาได้
แต่ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ได้ความว่าในวันที่อ้างว่านางบุญนาคนำพินัยกรรม
โดยมีพฤติการณ์พิเศษนั้น นางบุญนาคนำพินัยกรรมมีอาการป่วยหนักพูดจาไม่ได้
ไม่สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้กรณีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องทำพินัยกรรมด้วยวาจา
ตามบทบัญญัติดังกล่าวที่ตามบันทึกมีใจความต่อไปว่า นางบุญนาคนำพินัยกรรม
ทรัพย์สิน คือ ให้ส่วนแบ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาท ก็ได้ระบุว่าสั่งไว้เมื่อใด อัน
หมายความว่ามิได้สั่งในวันทำพินัยกรรมด้วยวาจาแต่จะเป็นการสั่งขณะนางบุญนาคนำ
ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือไม่ขณะสั่งนางบุญนาคนำพินัยกรรมตาม
แบบอื่นที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ไม่ปรากฏ ดังนี้เห็นว่า พินัยกรรมตามที่โจทก์อ้างไม่
สมบูรณ์มีผลบังคับตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภิรักษ์ ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น